

一、不动产登记行为的性质

征地拆迁直接涉及土地使用权和房屋所有权的变更，故首先应当明确不动产权利的取得方式及表现样态。从原因行为和物权行为的角度观察，不动产登记生效主义，是对不动产变动过程合法与否的一种制约标准，但不是对不动产物权形成合法与否的制约。换言之，不动产登记行为的法律效果并不产生变更或者消灭行政相对人的权利，不动产物权的变动取决于当事人之间的意思表示一致，而不取决于行政机关的行政权力。正因如此，《中华人民共和国民法典》第二百一十五条规定，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者当事人另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。由此可见，不动产登记并非一劳永逸、不可撼动地对权利进行记载，而是首先推定不动产物权登记真实的效力，除非有相反证据证明，否则在法律上即推定记载于不动产登记簿上的人是该不动产的权利人。

二、征地拆迁民行交叉纠纷的审查模式

不动产纠纷是民事行政交叉的典型领域，基于不同的诉讼请求和行为类型，此类纠纷存在“先行后民”“先民后行”“民行一体”等多种审查路径。不动产登记不包含规制私法关系的意图，民事案件审理的对象是不动产物权的归属，而行政案件审理的则是登记机关是否尽到了审慎审查的义务，二者虽有牵连，但不尽紧密，民事行政案件分别或先后作出裁判并无不可。涉及征地拆迁的不动产纠纷通常为一方当事人起诉行政机关与另一方签订的补偿安置协议，或行政机关实施的房屋拆除行为。此类案件的行政争议由民事争议的介入而引发，二者具有不可分性。行政机关对被征收对象的认定，即具有准行政裁决的性质，法院认定补偿安置协议或者拆除行为是否合法，必然涉及哪一当事人系房屋的实际权利人，而对实际权利人的判断的前提即是当事人之间的基础民事关系（主要是房屋买卖）。通过在行政诉讼中直接对房屋权属问题作出判定，既具有充分的法律依据，也契合了提高司法效率、减轻诉讼成本、及时定分止争的司法政策取向。本案中，被诉行政行为虽然是朱某等与镇政府签订的补偿安

置协议，但法院直接对姜某某与黄某甲，黄某甲与朱某等人签订的房屋买卖合同的有效性作出了判断，避免了诉讼程序的反复纠葛。

三、认定被征收对象的裁判规则

以不动产登记的公示公信力为基石，对于被征收对象的确定，可以构建“权属登记为原则+实际交易为例外+利益平衡为补充”的司法审查规则。

一是以不动产登记簿记载的权利人为被征收对象为原则。《中华人民共和国民法典》第二百零九条规定了不动产登记生效主义，《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定了土地的所有权人、使用权人为被征收人，《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二条规定了房屋所有权人为被征收人。一般情况下，首先应当推定不动产登记簿记载的主体是被征收对象。二是以实际交易的买房人为被征收对象为例外。《中华人民共和国民法典》第二百一十七条、第二百二十条规定了“有证据证明不动产登记簿确有错误”时的不动产权属解决路径。从举证责任的角度来看，不动产实际居住人的举证责任应适用显然可能性盖然性标准，只有达到此等程度，方可推翻不动产登记簿之记载，并认定实际居住人为被征收人。三是以诚实信用原则为利益衡量的补充。当法官面临法律（登记生效）和情理（实际买卖）的抉择时，通过诚信原则的适用，既能够充分释法析理、增强内心确信，也起到了弘扬和传递社会主义核心价值观的教化作用。例如，本案中，法院即明确指出，当事人履行合同应当遵守诚实信用原则，朱某等人买房时支付了相应对价，也不存在为谋取拆迁补偿利益恶意买卖的行为，王某某户、黄某甲户为获取拆迁利益对已经履行完毕达十余年之久的合同提出异议，有违交易诚信。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 张祺炜 金保阳

基于“合理信赖”构成表见代理的行政协议有效

——石某某诉某县住房和城乡建设局、某县某街道办事处确认行政协议无效案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06行终309号行政判决书

2. 案由：确认行政协议无效纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):石某某

被告(被上诉人):某县住房和城乡建设局、某县某街道办事处(以下简称某街道办事处)

第三人:陈某甲、陈某乙

【基本案情】

1998年,甲医药药材公司改制为乙医药药材公司,原国有划拨土地(东街×号)按出让方式处置。经土地出让手续,该公司申请办理了国有土地使用权证,将土地用途登记为“商业综合用地”,使用年限50年。2006年,乙医药药材公司将东街×号房产转让给石某某,办理了房屋所有权证和国有土地使用证。权证载明的共有人为石某某、陈某甲、陈某乙;用地面积1145.63平方米,建筑面积1302.4平方米;地类(用途):商业综合用地;同时备注:权利人不得开发和改变目前现状。

2022年6月,东街×号房屋被列入征收范围。某县住房和城乡建设局为房

屋征收部门，对征收全流程负有监管职责；某街道办事处为房屋征收实施单位，负责具体的征迁工作。征迁工作启动后，某街道办事处将征收决定和补偿方案等文件进行张贴。因用地性质存在分歧，某县拆改工作领导小组办公室形成会议纪要，就案涉房屋的性质用途形成一致意见：建筑面积中商业和仓储各占一半，仓储中15%按办公用房计算。根据该会议纪要，案涉房屋按照商业和工业用途的建筑面积分别为762.35平方米、563.47平方米。

2022年8月，陈某乙向某街道办事处提交了一份授权委托书，载明石某某全权委托陈某乙办理房屋征收补偿安置签约手续，并承担由此产生的所有法律责任。陈某甲、陈某乙与某街道办事处签订了两份补偿协议，石某某的签名由陈某乙代签。两份补偿协议中约定的补偿款共计1000余万元。9月，陈某乙作为家庭代表在房屋腾空验收单、承诺书上签字，确认房屋已腾空并自愿交付。10月，石某某向某县东街旧城改造指挥部邮寄《声明》一份，称其未委托任何人代签任何拆迁有关法律文书。原告不服上述两份协议，遂成讼。

【案件焦点】

1.陈某乙提供虚假的授权委托书是否构成表见代理；2.两份房屋货币补偿协议是否明显减损原告财产利益；3.两份房屋征收货币补偿协议是否存在其他法定无效情形。

【法院裁判要旨】

浙江省新昌县人民法院经审理认为：某县住房和城乡建设局虽在协议中列为房屋征收部门，但未设定具体的权利义务，也未在协议中签章，非协议一方当事人，本案诉讼标的为征收补偿协议，从合同相对性角度，某县住房和城乡建设局非本案适格被告。本案主要的争议焦点在于两份房屋征收货币补偿协议是否存在法定无效情形。(1)从行政法律规范出发。首先，应当认可授权委托书的法律效力。授权委托书系原告之子陈某乙代为签署，考虑到双方之间的母子关系，且原告在签约期间并未向被告提出明显异议。陈某乙向某街道办事处

提交授权委托书，其有理由相信该委托书的真实性。陈某乙的代理行为构成表见代理，该代理行为有效。其次，按照会议纪要进行补偿并未减损被征收人的补偿利益。甲医药药材公司转制后的土地用途为60平方米商业综合用地和1085.63平方米工业用地。原告办理的国有土地使用证上明确“权利人不得开发和改变目前现状”，故原告持有的国有土地证中载明的用地面积并未发生增减。被告的补偿方式不仅没有减损其补偿利益，反而有利于被征收人。最后，被告并未剥夺原告对房屋评估复核的权利。(2)从民事法律规范出发。陈某甲、陈某乙与某街道办事处自愿签订案涉协议，而陈某乙提供了原告的授权委托书，被告有理由相信陈某乙享有签约的代理权限。该协议是双方协商一致的结果，能够体现双方的真实意思表示，不存在以欺诈、胁迫等手段逼迫当事人违反意志签订协议的情形。该协议的签订，不违反法律、法规的强制性规定，不违背公序良俗，不存在民法典中关于合同无效的其他情形。

浙江省新昌县人民法院根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十九条第一款第三项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十九条的规定，作出如下判决：

一、驳回原告石某某对被告某县住房和城乡建设局的起诉；

二、驳回原告石某某要求确认与被告某街道办事处签订的《房屋征收货币补偿协议》无效的诉讼请求。

石某某不服一审判决，提出上诉。

浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为：同意一审法院的裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在无权代理中，由于行为人缺乏代理权，其代理行为理应对被代理人不具有约束力。但是，如果第三人确有相信代理人享有代理权的正当理由，简单地确定该代理不能对被代理人产生拘束力，不利于维护交易安全和保护第三人利益。由此产生了表见代理。

一、表见代理的定义及法律特征

表见代理特指本人虽未向行为人授予代理权，但若客观上存在代理权授予的外观表象事实、并致使外部善意相对人因信赖无权代理人有代理权而与其实施法律行为，法律使之发生与有权代理相同法律效果的制度。表见代理中的“表见”一词，就是足以使第三人相信行为人具有代理权的表面事实或者表面现象。

表见代理的法律特征主要表现在以下四个方面：一是代理人以被代理人的名义从事法律活动；二是代理人实际上不具有代理权；三是代理人与被代理人之间有某种足以使第三人相信代理人享有代理权的事由，第三人已尽到合理的注意义务，主观上善意且无过失；四是表见代理的后果直接归属于被代理人，代理行为有效。

二、“合理信赖”的司法界定

认定表见代理的核心要义在于对“合理信赖”的界定。“合理信赖”主要表现为两个方面：一是相对人善意无过失；二是相对人已尽到合理的注意义务。人民法院在审查认定是否构成“合理信赖”，关键要认定相对人是否尽到了合理的注意义务，主要考虑下列因素：

（一）代理权表象证据外观

代理权的表象证据主要是指相关文件、授权委托书等可以让第三人产生合理信赖的载体。若代理权的表象证据本身存在明显瑕疵，作为一般正常人可轻易识别，第三人主观上就并非善意。例如，授权委托书存在明显的篡改痕迹、使用公章不规范等。此时，第三人应当进行调查核实，否则信赖不合理。

（二）代理的法律行为性质

代理人代理的法律行为涉及的标的金额越大、对被代理人的权益影响越大，第三人的注意义务就会越高。例如，代理行为对被代理人重大不利，明显与被代理人的意思表示相悖，第三人就应当核查代理关系的真实有效性，否则信赖不合理。

